

[별표 5]

택시운전자격의 취소 등의 처분기준(제59조제1항 관련)

위 반 사 항	관 계 법 조 문	처분기준
1. 법 제6조제1호부터 제4호까지의 규정 중 어느 하나에 해당하게 된 경우	법 제87조제1항제1호	자격취소
2. 법 제26조제1항에 따른 금지행위 중 다음 각 목의 어느 하나에 해당하는 행위로 과태료처분을 받은 자가 1년 이내에 같은 위반행위를 한 경우	법 제87조제1항제4호	자격정지 20일
가. 정당한 이유 없이 여객의 승차를 거부하거나 여객을 중도에서 내리게 하는 행위		자격정지 20일
나. 신고하지 않거나 미터기에 의하지 않은 부당한 요금을 요구하거나 받는 행위		자격정지 20일
다. 일정한 장소에서 장시간 정차하여 여객을 유치하는 행위		자격정지 20일
라. 승객에게 합승하도록 하는 행위		자격정지 20일
3. 제2호 각 목의 어느 하나에 해당하는 행위로 1년간 세 번의 과태료 또는 자격정지처분을 받은 자가 같은 호 각 목의 어느 하나에 해당하는 위반행위를 한 경우	법 제87조제1항제5호	자격취소
4. 부정한 방법으로 법 제24조제2항에 따른 택시운전자격을 취득한 경우	법 제87조제1항제2호	자격취소
5. 운송수입금 전액을 내지 아니하여 과태료처분을 받은 자가 그 과태료처분을 받은 날부터 1년 이내에 같은 위반행위를 세 번 한 경우	법 제87조제1항제5호	자격정지 20일
6. 운송수입금 전액을 내지 아니하여 과태료처분을 받은 자가 그 과태료처분을 받은 날부터 1년 이내에 같은 위반행위를 네 번 이상 한 경우	법 제87조제1항제5호	자격정지 50일
7. 법 제24조제4항에 해당하게 된 경우	법 제87조제1항제3호	자격취소
8. 영 제11조에 따른 중대한 교통사고로	법 제87조제1항제6호	

다음 각 목의 어느 하나에 해당하는 수의 사상자를 발생하게 한 경우 가. 사망자 2명 이상 나. 사망자 1명 및 중상자 3명 이상 다. 중상자 6명 이상		자격정지 60일 자격정지 50일 자격정지 40일
9. 운전업무와 관련하여 다음 각 목의 어느 하나에 해당하는 부정 또는 비위 (非違)사실이 있는 경우 가. 택시운전자격증을 타인에게 대여 한 경우 나. 개인택시운송사업자가 불법으로 타인으로 하여금 대리운전을 하게 한 경우	법 제87조제1항제7호	자격취소 자격정지 30일
10. 그 밖에 다음 각 목의 어느 하나에 해당한 경우 가. 택시운전자격정지의 처분기간 중 에 택시운전업무에 종사한 경우 나. 「도로교통법」 위반으로 사업용 자동차를 운전할 수 있는 운전면 허가 취소된 경우 다. 제57조제1항에 따라 택시운전자 격증명을 자동차 안에 게시하지 않고 운전업무에 종사한 경우 라. 정당한 사유 없이 법 제25조에 따른 교육과정을 마치지 않은 경 우	법 제87조제1항제8호	자격취소 자격취소 자격정지 5일 자격정지 5일

비고

1. 연간 두 번 이상 같은 위반행위를 할 때에는 직전 처분일수의 2분의 1의 범위에서 가중하여 처분할 수 있다.
2. 자격정지처분을 받은 자가 정당한 사유 없이 기일 내에 택시운전자격증을 반납하지 않을 때에는 해당 처분일수의 2분의 1을 가중하여 처분하고, 가중 처분을 받은 자가 기일 내에 택시운전자격증을 반납하지 않을 때에는 자격 취소처분을 한다.